

한국가스공사 상임감사위원회

권고

일련번호 제22-해외-04호

제목 L H/고 광구 원상복구 의무 검토 필요

소관부서 ☆ ●

조치부서 ☆ ●

내용

1. 업무 개요

유가스 사업의 원상복구(Decommissioning)는 경제적 내용연수가 종료된 생산 시설, 유가스정 등 관련시설을 적합하게 철거 또는 처리하는 작업으로, 특히 해양 오염을 방지하기 위한 원상복구 작업의 중요성은 국제적으로 강조되고 있다. 공사가 참여하고 있는 L, K, M, N 및 S의 광권계약은 원상복구 의무 관련 조항을 포함하고 있고 원상복구에 소요되는 비용을 비용회수(Cost Recovery) 대상으로 정하고 있다.

2. 원상복구 의무 검토 필요

가. 관계규정 및 판단기준

L H/고 광구 생산물분배계약(이하 "PSC"이라 한다)은 원상복구 의무관련 조항을 포함하고 있지 않으며, 원상복구 비용의 납부방식에 대해서도 정하고 있지 않다.

한편, IHS 보고서¹⁾에 따르면 L 관계법령²⁾은 투자자에 의한 중대한 지형

및 고도의 변화를 금지하고 있으며 환경영향평가를 요구하고 있다.

또한, 동 보고서에 따르면 2019년 ㄴ에서는 원상복구를 위한 펀드 조성 등의 원상복구 의무를 규정하는 법령의 입법 시도가 있었다.

따라서 향후 ㄴ ㅎ/표광구에 원상복구 의무가 부과될 가능성을 배제할 수 없다.

나. 감사결과 확인된 문제점

ㄴ ㅎ/표광구 PSC는 생산량 중 일정부분을 한도로 계약자가 PSC에 따라 수행한 작업에 소요된 비용(이하 "Petroleum Cost"이라 한다)을 우선 회수하고, 나머지 생산량은 정부와 계약자가 약정한 비율로 분배하도록 정하고 있다.

그리고, 동 PSC는 Petroleum Cost 중 비용회수 한도를 초과하여 미회수된 비용은 이월하여 다음 분기에 회수 가능하도록 정하고 있으나 광권이 종료되는 경우에는 더 이상 비용회수가 불가하다.

따라서 ㄴ 정부의 정책 변화 등으로 ㅎ/표광구의 매장량이 충분히 남아있지 않은 상황에서 원상복구 의무가 부과된다면, 원상복구에 소요되는 비용을 회수하지 못하고 광권이 종료될 리스크가 있다.

관계부서 등 의견 및 검토결과

●는 ㄴ 정부의 ㅎ/표광구 원상복구 의무 부과관련 리스크를 인지하였고, 리스크 대응 필요성 및 가능 여부 판단을 위한 조사가 필요하다는 의견을 제시

1) Myanmar E&P Regime Analysis (September 2021)

2) the Myanmar Investment Law No. 40/2016 (Sec 65), the Environmental Conservation Law No.9/2012

하였다.

조치할 사항

●장은

ㄴ 흥/포광구 원상복구 의무 부과 리스크 대응 필요성 및 가능 여부를 판단하기 위한 유사 광구 원상복구 사례 및 동향 조사를 시행하시기 바랍니다. (권고)